

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 157

El día viernes 21 de septiembre de 2012, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Ausentes.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Rubén López, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Planeamiento, Liliana Bina.

Unidad Técnica: Como asesora del DEM, Arq. Mónica Martínez; como asesor del Concejo de Representantes, el Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: concejal Mirtha Alessio.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día: viernes 21 de septiembre

- Consideración del acta anterior
- Área Protegida: propuesta de usos elaborada por el Equipo Técnico
- Posturas de las instituciones sobre el cuestionario AC
- Informe de la Unidad Técnica sobre Corredores
- Informe sobre proyecto "Alto Vuelo" (Saieg - Kukanja)
- Tratamiento del lote ubicado en San Martín y Cassaffousth (expropiación o proyecto integral)

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Se refieren al último tema del acta ya que la votación quedó dividida. Resuelven enviar un representante a la comisión que redactará el Código ambiental. Los presentes acuerdan con que sea la secretaria quien asista en nombre del CPUA y luego les informe los avances.

Pasan a tratar el tema del Área Protegida (AP) y la propuesta elaborada por el equipo técnico. Luego del AP Norte hicieron un proyecto de regulación del AP Sur, reconociendo las zonas existentes: APR (recreativa) como la Aerosilla, la Cruz, el Aula Ambiental, y donde podría llegar a enmarcarse el proyecto de Alto Vuelo. Además se marcaron las zonas residenciales consolidadas, y las zonas de servicios, como la cantera y el cementerio. El resto de Área Protegida sería API (intangible). Observan el plano y las fotografías satelitales del AP. Analizan el caso de las canteras ubicadas al final de calle Francia. Estudian los casos de lotes expropiados y lotes privados.

Mónica Martínez plantea que analicen si acuerdan con la propuesta técnica, más allá de los lotes concretos. Parten de reconocer que las sierras son territorios a proteger, donde hay usos que fueron aprobados y otros que no se aprobaron pero existen. Por eso desde la UT se plantearon áreas API, APR y APS (servicios). No se permitirá uso residencial y se plantea la necesidad de que se elabore un protocolo de auditoría ambiental. También proponen pedir Evaluación de Impacto Ambiental desde el Municipio.

Bina dice que la preocupa cuál es el límite para considerar los proyectos. Contemplan las cuestiones preexistentes y los nuevos emprendimientos no podrían entrar, quiere que lo intangible que sea realmente intangible. Las metodologías no la terminan de convencer. No le queda en claro cómo normar las zonas recreativas dentro del AP.

Carlos Bartmus cree que está bien el concepto para definir hasta dónde es posible avanzar, pero deben tener en cuenta que la recomendación del CPUA no es vinculante. Si el Departamento Ejecutivo tomó la decisión, deben ver cuáles son los proyectos, necesidades y prioridades del Municipio.

Laura Colladón expresa que es distinto el proyecto de la playa de estacionamiento para colectivos, que es un servicio necesario para la ciudad y el turismo, que el emprendimiento de Kukanja que es privado y destruyó parte de las sierras realizando movimientos de suelos.

Amalia Gómez manifiesta que el proyecto del Departamento Ejecutivo sobre el playón para colectivos llega al Concejo de Representantes sin un dictamen del CPUA y sin consultar a la Dirección de Planeamiento. Faltó una correcta interrelación entre áreas.

La concejal Gómez remite al CPUA para su evaluación el proyecto turístico “Alto Vuelo” de Saieg-Kukanja, que fue presentado ante el Concejo de Representantes por encontrarse dentro del Área Protegida. Se plantea la posibilidad de incorporarlo como de interés turístico y luego, si correspondiera, darle la factibilidad. Los mecanismos son lentos pero es necesario cumplimentar todos los pasos. Se produce un gran desgaste para elaborar normativas para que luego entren proyectos que ya están iniciados.

Gustavo García Setti indica que primero habría que definir las áreas del AP y lograr que se haga un control constante desde el Municipio, porque las cosas llegan tarde y los emprendimientos les pasan por encima.

Liliana Bina propone que se haga una nota dirigida al Departamento Ejecutivo, solicitando que se tenga en cuenta al CPUA antes de tomar las decisiones sobre temas urbanos. Pueden contar con la opinión técnica del CPUA, siempre que se consulte en tiempo y forma. De esa manera serían menos arbitrarios en las decisiones.

Roberto Giassone expresa que el CEPIA está preocupado por la falta de control de los asentamientos urbanos ilegales y la usurpación de terrenos públicos. Solicitan que haya una vigilancia efectiva por parte del Municipio, en este sentido.

En cuanto al proyecto de David Eli, la arquitecta Martínez comenta que visitaron junto a Verdinelli el predio donde se encuentra el circuito del Rally y la profesional a cargo les comentó que el playón de estacionamiento es para los autos del Rally y una futura calle. García Setti expresa que ese playón que están preparando es para los colectivos, ya que tiene desagües y con infraestructura adecuada a tal fin.

Martínez dice que ellos tienen desarrollado todo un proyecto para el área, con calles que unen los circuitos y playones de estacionamientos. Además, considera que esa es una zona ideal para localizar el parque industrial y de servicios.

El arquitecto Verdinelli comenta que el material que observan es preliminar, luego se mandará a las instituciones para que lo estudien. Observan los planos y los caminos abiertos. Marcan las zonas que abarcaría el proyecto de Eli. Los presentes debaten al respecto.

García Setti dice que al margen del convenio del Municipio con “+eventos”, el CPUA puede limitar zonas y usos en el AP, y que luego el empresario se adapte. Deben evitar que los proyectos les lleguen tarde, cuando ya los comenzaron.

Bina acuerda con elevar cuanto antes la zonificación del AP al Concejo de Representantes. Señala que la zona donde se ubica el playón es la que se propone como área industrial y de servicios. Si los terrenos son del municipio, entonces hay que planificarlos.

Carlos Bartmus acuerda con el planteo de Bina y de García Setti. Comenta que existe un proyecto para esa área elaborado por las arquitectas Foglia y Martínez. Además dice que el gobierno anterior había recibido un proyecto del Ministerio de Turismo de la Nación para realizar una Villa Olímpica en esas tierras. Cree que en las zonas intangibles se deberían incorporar otros usos como los boliches e

industrias. Dice que en la zonificación debería incluir otros usos que hoy no se están considerando.

Alberto Verdinelli acuerda con que la propuesta de zonificación sea elevada al Departamento Ejecutivo y al Concejo de Representantes, pero cree que no está claro el modelo de gestión, si es mixto, público o privado. En este caso el privado tiene un plan, si el modelo de gestión es mixto, deberían escuchar a los privados y sus propuestas. Por ejemplo, que el Secretario de Desarrollo Urbano para reunirse con los empresarios involucrados. García Setti expresa que el CPUA los puede convocar.

Laura Colladon opina que antes de escuchar a los privados y sus proyectos, deberían tener en claro que quieren ellos para la ciudad, por ejemplo si acuerdan en cuestiones básicas como proteger las sierras.

Giassone expresa que es necesario diálogo permanente en el caso del modelo de gestión mixta. Acuerdan con definir claramente las zonas, estableciendo qué se puede hacer y qué no. Es importante terminar con la propuesta para la zona industrial, que es muy necesaria e importante para la ciudad.

Resuelven mandar el material elaborado por el equipo técnico sobre el AP por e-mail para que lo estudien las instituciones y traigan su opinión para el próximo encuentro, además de evaluar la posibilidad de citar a lo privados.

Martínez pregunta cuál es el modelo de gestión que impulsa el Departamento Ejecutivo, porque el CPUA queda por fuera. Bina dice que la Carta Orgánica Municipal no autoriza al DEM a hacer lo que quiera, el Concejo de Representantes es quien debe aprobar los proyectos. Ella le va a comunicar esta inquietud al Intendente.

Martínez explica que el planteo es definir y aclarar cuál será el modelo de gestión para la zona del AP Norte. Si el modelo es mixto, hay que analizar cuáles son las instancias de participación del privado.

Verdinelli comenta que la empresa “+eventos” tiene un plan integral ya desarrollado para la zona, por eso él consultaba cuál era el modelo de gestión. Solicita que se envíe una nota al DEM, sobre este tema. García Setti le responde que la reunión que solicitó con el Intendente iba en ese sentido, para plantear estos temas personalmente.

Acuerdan con hacer una nota que se enviará por mail junto al proyecto del AP para revisarla.

El concejal López consulta si no se había presentado un statu quo para la presentación de proyectos dentro del Área Protegida. Le responden que el CPUA había recomendado eso, pero no saben si el Concejo de Representantes lo aprobó.

Pasan a tratar el proyecto de Saieg y Kukanja. Muestran el informe de la Unidad Técnica. Mónica Martínez expresa que la opinión técnica es que el proyecto ya está avanzado y comenzaron a construir sin autorización, lo que no corresponde. Plantean que en el caso de que hubiese sido bien presentado, es una intervención de bajo impacto, ya que limita la cantidad de gente que puede ingresar por vez. Podrían evitar el impacto del tránsito en el barrio haciendo una entrada por la colectora.

Laura Colladon expresa que la parte de los juegos y circuitos de interpretación le pareció muy buena y de bajo impacto. Pero las calles que abrieron no serían necesarias, tampoco acuerda con los rellenos y terraplenes que armaron. Observan las fotografías que tomó Colladon en el recorrido por los terrenos de emplazamiento del proyecto. Dicen que muchas de las calles son preexistentes.

Bina dice que es un emprendimiento interesante, pero deben ponerle límites, por ejemplo: que la entrada sea por colectora, que se determinen cuáles serán los equipamientos fijos que habrá y los comercios que se anexarán, porque seguramente habrá inversores interesados. Al parecer también se haría una gruta a la Virgen del Carmen. Bina dice que deben estudiar cómo se enmarca este proyecto dentro de las leyes vigentes.

El concejal López dice que deben parar la obra de manera urgente, si no los funcionarios que conocen del tema incurrirían en incumplimiento de sus deberes. Bina le responde que ese tema ya está en el tribunal de faltas y se solicitó que les apliquen la multa máxima.

López agrega que debería denunciarlo ante el Departamento Ejecutivo y ante el Concejo de Representantes. Mediante una nota decir que están trabajando en el lugar y realizando movimientos de suelo para que se paralice las obras inmediatamente.

Verdinelli pregunta si respecto al caso de la empresa “+eventos” también se debería presentar una nota o informe sobre lo que se está haciendo en el lugar. Bina está de acuerdo con preguntar si están los planos aprobados y qué es lo que se pretende hacer. Resuelven presentar ambas notas.

Pasan a tratar el tema de la expropiación de la esquina de San Martín y Cassaffouth. El concejal López se refiere al impuesto que propuso para aplicar a las salas teatrales. Estuvo averiguando y le dijeron que el verano pasado, sólo dos teatros obtuvieron ganancias. Él proponía que paguen sólo un peso por entrada vendida. Dice que es un tema muy conflictivo, podría aplicarse a fines de marzo para no entorpecer la temporada, es una decisión política.

En cuanto al lote expropiado por el gobierno anterior pero no pagado, su propietario, el señor Asurei, está solicitando que resuelvan pagarlo o dar de baja la expropiación para poder disponer de él. Bina plantea que podría hacerse un proyecto integral en esa esquina, en conjunto con los privados, para que sea un parque y un área comercial.

Carlos Bartmus expresa que esa es una zona muy importante como para dejar que se caiga la expropiación. Sería una forma de recuperar un espacio público en el centro de la ciudad, donde no hay plazas. Se iría mejorando paulatinamente, pero es necesario lograr el mecanismo técnico y económico para resolverlo. Aunque se vaya expropiando parcialmente. Como concepto, opina que esa esquina debería ser una plaza, un espacio verde con equipamientos para la ciudad. Es una oportunidad que no se puede perder, pueden llegar a generar una alternativa de gestión mixta para resolverlo. Bartmus plantea que se prosiga con la expropiación y se trate de generar dinero para ello; o que se sume a otros actores para lograr una gestión mixta a través de la concertación. Cree que lo ideal es que esos terrenos pasen a dominio público, pero si esto no es posible que se considere un mecanismo mixto, conversando con los actores privados.

Verdinelli coincide con el planteo de Bartmus y agrega que sería la oportunidad para ensayar un modelo de gestión mixta, público-privada. Esto puede dar lugar a un concurso de ideas y proyectos.

Comentan que el Club de Pesca estaría elaborando un nuevo proyecto para su sede de calle San Martín. Bina plantea que el inversionista podría concertar pagando la expropiación de los otros dos lotes y liberar la esquina como parque. Siendo las 11:00 se retira el concejal López y se compromete a seguir trabajando en la ordenanza del impuesto a los teatros.

García Setti expresa que el CPUA debe dar una respuesta técnica sobre la expropiación. Bartmus responde que la Dirección de Planeamiento se refiere a la posibilidad de dar de baja la expropiación, pero él no está de acuerdo porque es un punto estratégico para Carlos Paz. También se plantea la posibilidad de concertar más altura a cambio de liberar la plaza. Moeremans manifiesta que basándose en la realidad de que no hay suficiente dinero para afrontar la expropiación, podrían tratar con el propietario y llegar a un acuerdo.

Giassone cree que es el momento de que el CPUA aglutine ideas y llegue a una negociación con las partes involucradas. Proponiendo un centro comercial ganado espacios verdes. Que el CPUA proponga una reunión de concertación con los particulares.

Amalia Gómez está de acuerdo con que sea un proyecto a través de la concertación, además el Club de Pesca hasta ahora presentó todos proyectos fuera de ordenanza y que se pasan de la altura estipulada para esa zona.

Verdinelli señala que uno de los propietarios privados está confiando en el estado y vino a tratar de resolver el tema, entonces podrían ir al otro privado y a la asociación sin fines de lucro involucrados y tratar de llegar a un acuerdo.

Bina dice que aconsejará al Intendente para que revea la posibilidad de no dar de baja la expropiación y le planteará las propuestas debatidas en el CPUA.

Siendo las 11:25 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Resuelven enviar un representante a la comisión que redactará el Código Ambiental. Los presentes acuerdan con que sea la secretaria quien asista en nombre del CPUA.

Pasan a tratar el tema del Área Protegida y la propuesta elaborada por el equipo técnico. En el proyecto de regulación se reconocieron las zonas existentes, dentro del APR la Aerosilla, la Cruz, el Aula Ambiental, y donde podría llegar a enmarcarse el proyecto de Alto Vuelo. Además se marcaron las zonas residenciales consolidadas, y las zonas de servicios, como la cantera y el cementerio. El resto del sería API (intangible).

Martínez plantea que analicen si acuerdan con la propuesta técnica, más allá de los lotes concretos. Parten de reconocer que las sierras son territorios a proteger, donde hay usos que fueron aprobados y otros existentes. No se permitirá uso residencial y se plantea la necesidad de que se realicen auditorías ambientales y Evaluación de Impacto Ambiental.

Bina dice que se contemplarán las cuestiones preexistentes pero no los nuevos emprendimientos, quiere que lo intangible que sea realmente intangible. No le queda en claro cómo normar las zonas recreativas dentro del AP.

C. Bartmus cree que hay que definir hasta dónde es posible avanzar, pero deben tener en cuenta que la recomendación del CPUA no es vinculante. Si el DEM tomó la decisión, deben ver cuáles son sus proyectos, necesidades y prioridades.

A. Gómez manifiesta que el proyecto del DEM sobre el playón para colectivos llega al CR sin un dictamen del CPUA y sin consultar a la Dirección de Planeamiento. Faltó una correcta interrelación entre áreas.

Gómez remite al CPUA para su evaluación el proyecto turístico "Alto Vuelo" de Saieg-Kukanja, que fue presentado ante el CR por encontrarse dentro del AP. Se plantea la posibilidad de incorporarlo como de interés turístico y luego, si correspondiera, darle la factibilidad.

García Setti indica que primero habría que definir las áreas del AP y lograr que se haga un control constante desde el Municipio. Bina propone que se haga una nota dirigida al DEM, solicitando que se tenga en cuenta al CPUA antes de tomar las decisiones sobre temas urbanos.

Giassone expresa que el CEPIA está preocupado por la falta de control de los asentamientos y la usurpación de terrenos públicos. Solicitan control y vigilancia.

En cuanto al proyecto de David Eli, la arquitecta Martínez comenta que visitaron junto a Verdinelli el predio donde se encuentra el circuito. Tienen desarrollado todo un proyecto para el área, con calles que unen los circuitos y playones de estacionamientos. Considera que esa es una zona ideal para localizar el parque industrial y de servicios. Observan los planos y los caminos abiertos. Marcan las zonas que abarcaría el proyecto. Los presentes debaten al respecto.

García Setti dice que al margen del convenio del Municipio con "+eventos", el CPUA puede limitar zonas y usos en el AP, y que luego el empresario se adapte. Deben evitar que los proyectos les lleguen tarde, cuando ya los comenzaron.

Bina acuerda con elevar cuanto antes la zonificación del AP al Concejo de Representantes. Señala que la zona donde se ubica el playón es la que se propone como área industrial y de servicios.

Bartmus acuerda con el planteo de Bina y de García Setti. Comenta que existe un proyecto para esa área elaborado por las arquitectas Foglia y Martínez. Además dice que el gobierno anterior había recibido una iniciativa del Ministerio de Turismo de la Nación para realizar una Villa Olímpica y elaboró el anteproyecto. Dice que en la zonificación debería incluir otros usos que hoy no se están considerando.

Verdinelli acuerda con que la propuesta de zonificación sea elevada al DEM y CR, pero cree que no está claro el modelo urbano de gestión, si es mixto, público o privado. Colladon opina que antes de escuchar a los privados y sus proyectos, deberían tener en claro que quieren ellos para la ciudad. Giassone expresa que es necesario diálogo permanente en el caso del modelo de gestión mixta.

Acuerdan con definir claramente las zonas, estableciendo qué se puede hacer y qué no. Resuelven mandar el material elaborado por el equipo técnico sobre el AP por e-mail para que lo estudien las instituciones y traigan su opinión para el próximo encuentro, además de evaluar la posibilidad de citar a lo privados.

Martínez explica que el planteo es definir y aclarar cuál será el modelo de gestión para la zona del AP Norte. Si el modelo es mixto, hay que analizar cuáles son las instancias de participación del privado.

Pasan a tratar el proyecto de Saieg y Kukanja. Muestran el informe de la UT. Martínez expresa que la opinión técnica es que el proyecto ya está avanzado y comenzaron a construir sin autorización. Plantean que en el caso de que hubiese sido bien presentado, es una intervención de bajo impacto y podrían disminuir el impacto del tránsito en el barrio haciendo una entrada por la colectora.

Colladon expresa que la parte de los juegos y circuitos de interpretación le pareció muy buena y de bajo impacto. Pero las calles que abrieron no serían necesarias, tampoco acuerda con los rellenos y terraplenes que armaron. Observan las fotografías que tomó en el recorrido.

López dice que deben parar la obra de manera urgente, si no los funcionarios que conocen del tema incurrirían en incumplimiento de sus deberes. Bina le responde que ese tema ya está en el tribunal de faltas y se solicitó que les apliquen la multa máxima.

Verdinelli pregunta si respecto al caso de la empresa “+eventos” también se debería presentar una nota o informe sobre lo que se está haciendo en el lugar. Resuelven presentar ambas notas.

Pasan a tratar el tema de la expropiación de la esquina de San Martín y Cassaffouth. El concejal López se refiere al impuesto que propuso para aplicar a las salas teatrales, proponía que paguen sólo un peso por entrada vendida. Dice que es un tema muy conflictivo, podría aplicarse a fines de marzo para no entorpecer la temporada.

En cuanto al lote expropiado, su propietario está solicitando que resuelvan pagarlo o dar de baja la expropiación para poder disponer de él. Bina plantea que podría hacerse un proyecto integral en esa esquina, en conjunto con los privados, para que sea un parque y un área comercial.

Bartmus expresa que esa es una zona muy importante como para dejar que se caiga la expropiación. Sería una forma de recuperar un espacio público en el centro de la ciudad. Es necesario lograr el mecanismo técnico y económico para resolverlo, o generar una alternativa de gestión mixta. Verdinelli coincide con el planteo de Bartmus y agrega que sería la oportunidad para ensayar un modelo de gestión mixto. Esto puede dar lugar a un concurso de ideas y proyectos.

García Setti expresa que el CPUA debe dar una respuesta técnica sobre la expropiación. Se plantea la posibilidad de concertar más altura a cambio de liberar la plaza. Moeremans manifiesta que basándose en la realidad de que no hay suficiente

dinero para afrontar la expropiación, podrían tratar con el propietario y llegar a un acuerdo.

Giassone cree que es el momento de que el CPUTA aglutine ideas y llegue a una negociación con las partes involucradas. Gómez está de acuerdo con que sea un proyecto a través de la concertación con el Club de Pesca.

Bina dice que aconsejará al Intendente para que revea la posibilidad de no dar de baja la expropiación y le planteará las propuestas debatidas en el CPUTA.